



**Introduction** :

Il existe le droit comparé, c'est à dire la **comparaison de notre droit français avec les droits des autre pays** ( droit horizontal ). Mais il existe également, de façon verticale, un **droit international, qui s'impose à tous les autres pays**, il **fixe des exigences communes à tous les Etats**. On distingue un **droit universel** ( qui s'applique à tous les Etats, comme le droit des traités, droits du commerce, etc ), et le **droit international régional** qui s'applique à un seul niveau, comme le droit Européen, le droit africain, etc.

L'enjeu de ce cours est d'introduire la problématique du droit international, ou plutôt les institutions internationales, leur organisations. ( ≠ les relations internationales qui désignent l'ensemble des phénomènes qui se déroulent au delà des frontières d'un Etat ).

Les **organisations internationales sont complémentaires et concurrentes des Etats**. Les Etats coopèrent entre eux, mais cette coopération n'est pas seulement bilatérale d'Etats à Etats, il y a des intermédiaires, qui sont les organisations internationales. Ces organisations sont centrales et sont contestées. De nombreux Etats ( en particulier les plus puissants ) sont des Etats qui contestent le rôle des organisations internationales, et **veulent revenir à des relations individuelles entre les Etats**, ce qui serait avantageux pour les Etats puissants.

Tout pouvoir d'une organisation sur un Etat résulte du consentement de cet Etat même.

**Art 52 à 55 de la Constitution** indiquent la place qu'occupe le droit international dans le droit français.

**Plan du cours :**

**Thème 1** : la notion d'organisation internationale

**Thème 2** : typologie des organisations internationales

**Thème 3** : Typologie des organisations européennes

**Thème 4** : présentation d'une organisation internationale : les Nations Unies

**Thème 5** : présentation d'une organisation européenne : le conseil de l'europe

**Thème 6** : Les membres des organisations internationales

**Thème 7** : les organes et les pouvoirs des organisations internationales

**Thème 8** : l'Union européenne : les membres

**Thème 9** : l'Union européenne : Les institutions

**Thème 10** : l'Union européenne : Les pouvoirs

## Thème 1 : La notion d'organisation internationale

Notion = façon générale de décrire une réalité donnée.

On distingue 3 niveaux de précision dans la façon de distinguer un objet : l'idée, la notion, le concept.

La notion est plus précise que l'idée mais moins que le concept. C'est souvent le niveau utilisé pour la discussion.

### Introduction :

Les **organisations internationales arrivent tardivement dans l'histoire** des relations entre Etats. Pendant très longtemps, les relations sont des relations directes modérées par aucun intermédiaire entre eux. Le droit international fonctionne pendant très longtemps sur un **mode bilatéral, relation un à un et règle les affaires en « tête à tête »**. Un traité international entre deux Etats, ce sont pendant très longtemps des **traités bilatéraux, avec chacun des Etats**. -> jusqu'au **milieu du 18e siècle**. Tous les Etats qui composent le continent européen devaient régler les affaires avec chaque Etat séparément. A partir du milieu du 18e, on a **l'apparition des traités multilatéraux, qui lient plusieurs Etats**. Ils sont très importants car permettent de régler les questions sur un nouveau mode : le **mode collectif**.

-> Premier basculement dans l'histoire des rapports internationaux. **Passage du bilatéralisme au multilatéralisme**. On crée par un traité commun, une communauté d'intérêt, chaque Etat à intérêt à respecter le traité, car le non respect entraîne la trahison chez tous les Etats. => rééquilibrage des rapports inter-étatiques.

-> Le deuxième basculement est celui du **relationnel à l'institutionnel**. **René Jean Dupuis** explique qu'**on passe d'un multilatéralisme relationnel au multilatéralisme institutionnel**. On ajoute un « truc » qui a pour mission d'appliquer le traité. On crée des associations d'Etats pour réaliser certaines missions.

- Le premier « truc » créé, est, en **1815, la Commission Centrale pour la navigation du Rhin**. ( à l'époque, le Rhin, fleuve européen, traverse plusieurs Etats et il est difficile de commercer à l'international avec des conditions de navigations variables entre les pays. On transfère le pouvoir étatique de gérance du Rhin à un « truc » qui va gérer pour tous les Etats. On crée alors une organisation qui va gérer ça ).

- **Fin du 19e, apparition du télégraphe**. Il permet de communiquer des infos à distance. Soit chaque Etat crée son système télégraphique mais donc pas de communication possible entre les Etats. En **1865 on crée l'union internationale du télégraphe** = s'assurer de l'uniformité télégraphique au niveau universel.

- **1874 : création de l'union générale des postes**. Faciliter un problème technique ( poster un doc à Paris et arriver à New York ).

Les organisations internationales sont à l'époque un outil.

Cet outil va se développer : on va passer à des **organisations internationales politiques**.

Résoudre des problèmes plus généraux.

En 1899 : création de la Cour permanente d'arbitrage. → mission de règlement des litiges juridiques qui opposent les Etats. Premier tribunal international permanent ( le but étant d'éviter les guerres à répétitions ). Le tribunal doit donc être indépendant des Etats.

1919 : création de la Société Des Nations. Objectif d'assurer le maintien de la paix du monde.

1919 : OIT → organisation internationale du travail.

A partir de ce moment on a une théorie qui apparaît : la théorie des organisations internationales. Elles sont rattachées à aucun Etat en particulier mais ouverte à tous.

On dénombre aujourd'hui environ 400 organisations internationales, la France faisant partie de près de la moitié d'entre elles. Il y a donc 2 fois plus d'organisations internationales que d'Etats. Du point de vue du nombre on a une troisième mutation des relations internationales. → Plus de rapports institutionnels.

Ces organisations internationales sont très récentes à l'échelle de l'humanité.

## I – La définition positive de l'organisation internationale

Une organisation internationale est une personne morale de droit international, établie par traité, consistant en une association d'Etats, ayant pour objet la réalisation en commun de certains objectifs identifiés et dont l'essentiel du travail repose sur une structure de type institutionnel.

Il y a 6 concepts qui permettent de définir une organisation internationale :

1) **personne morale** → dire que c'est une personne = entité susceptible de se voir conférer des droits et des obligations. Elle a la personnalité juridique. De plus, une personne morale, le contraire d'une personne physique, n'a pas d'existence matérielle mais se voit conférer une existence juridique

2) **personne de droit international** → elle a son fondement juridique dans le droit international, il sert de cadre juridique. Elle bénéficie d'un statut exceptionnel, elle n'ont pas de personnalité juridique interne, elle ne dépend pas de chaque Etat.

3) **association d'Etats** → elles associent des Etats, mais ce sont des regroupements d'Etats, à l'exclusion de tout autres membres. Un individu ne peut pas être membre de l'ONU. ( attention, il y a des orga inter qui admettent d'autres organisations inter, voire même des personnes privées ).

4) **établie par un traité** → Elle est toujours le résultat d'un accord entre plusieurs Etats. On ne peut pas créer une orga interna par d'autres moyens qu'un traité. Ainsi, aucun Etat n'est membre d'une orga contre sa volonté, puisqu'il a signé le traité. Cependant, une fois le traité signé, l'Etat signataire doit respecter toutes les obligations. Le traité va être le fondement de l'action de l'organisation internationale. L'organisation n'agit jamais en dehors des clauses établies par le traité. De plus le traité constitue la limite de l'action de l'organisation.

5) **A pour objet de répondre en commun à des objectifs identifiés** → une organisation internationale va **agir que sur des questions d'intérêts collectifs** ( protège qlqch qui concerne tous les membres ). Elle est liée par le principe de spécialité, **elle ne peut faire que ce pour quoi elle a été conçue**.

6) **Repose sur une structure permanente de type institutionnel** → l'organisation internationale est **distincte des Etats qui la compose**. Elle est dotée d'une structure politique qui n'est pas la même que celle des Etats membres. Elle est notamment propriétaire de locaux, qui lui sont propres et n'appartiennent pas au pays en question. De plus, les fonctionnaires internationaux travaillent pour les Nations Unies, et pas pour un pays en particulier.

Si tous les critères sont remplis, c'est une organisation internationale. Cependant, si un des critères n'est pas rempli, ce n'est pas une organisation internationale.

## **II – La définition négative de l'organisation internationale**

Ne sont pas des organisations internationales :

1/ Les organisations non gouvernementales ( ONG ) : elles ressemblent à des OI mais n'en sont pas. Elles ont la personnalité juridique cependant elles n'ont pas la personnalité internationale. De plus elles ne sont pas des associations d'Etats puisqu'on peut les rejoindre, et elles ne sont pas établies par des traités mais par des contrats.

2/ Les entreprises multinationales : par exemple, Google n'est pas une OI, mais cela aurait pu si une OI avait été créée pour développer un moteur de recherche. Elles ont une personnalité juridique, pas de personnalité internationale, ne sont pas des associations d'Etat, ne sont pas établies par un traité, poursuivent un but identifié et ont une structure institutionnelle.

=> Cependant, du point de vue international, les critères juridiques des ONG et des entreprises multinationales sont identiques.

3/ Les simples réunions d'Etats : pas de personnalité juridique, pas de personnalité internationale, association d'Etat, pas nécessairement établie par un traité ( COP21 réunie autour d'un traité par exemple, mais un coup de tel entre 2 Etats non ), pas de but identifié, pas de structure institutionnelle.

4 / Les simples institutions : elles n'ont pas la personnalité juridique ni internationale, pas nécessairement une association d'Etat. Elles sont cependant établies par un traité, recherchent un but identifié, etc.

5 / Les Etats : un Etat a la personnalité juridique et internationale, ce n'est pas une association d'Etat, il n'est pas basé sur un traité, il ne poursuit pas un but identifié car il a une compétence générale, et enfin il a une structure institutionnelle.

→ Pour prouver ces différences on reprend la grille des critères et on les compare.

**A retenir :**  
Définition  
6 critères  
Schéma d'ensemble

CM2: 24/01/2025

## Thème 2 : Typologie des organisations internationales

Il y a plusieurs catégories d'organisations internationales. On va regrouper les OI dans des grandes catégories.

On peut les classer de la façon suivante :

A) Le critère géographique : classification en fonction de l'étendue géographique qu'elle recouvre

→ on saisit l'étendue territoriale d'une OI. Cad savoir qui sont les Etats membres de l'OI. On retrouve donc 2 grands types :

\* **Les organisations régionales** = tous les membres viennent d'une zone géographique déterminée ( un continent en général). Certaines OI imposent un critère géographique, exemple, **Art 49 traité sur l'UE** « Tout Etat européen peut demander à devenir membre de l'union ». → faut être un Etat euro pour entrer dans l'UE.

On retrouve des OIR différentes :

- ° **Organisations régionales continentales** → composées par un continent
- ° **Organisations régionales sous-continentales** → à l'intérieur même d'un continent, comme ASEAN, Mercosur, etc
- ° **Organisations régionales inter-continentales** → les membres de l'OI appartiennent à plusieurs continents, comme l'OTAN, ( cependant elle regroupe toujours une même zone géographique )

– VOIR AMETICE EXEMPLES ORGA RÉGIO APPRENDRE ET CARTOGRAPHIER –

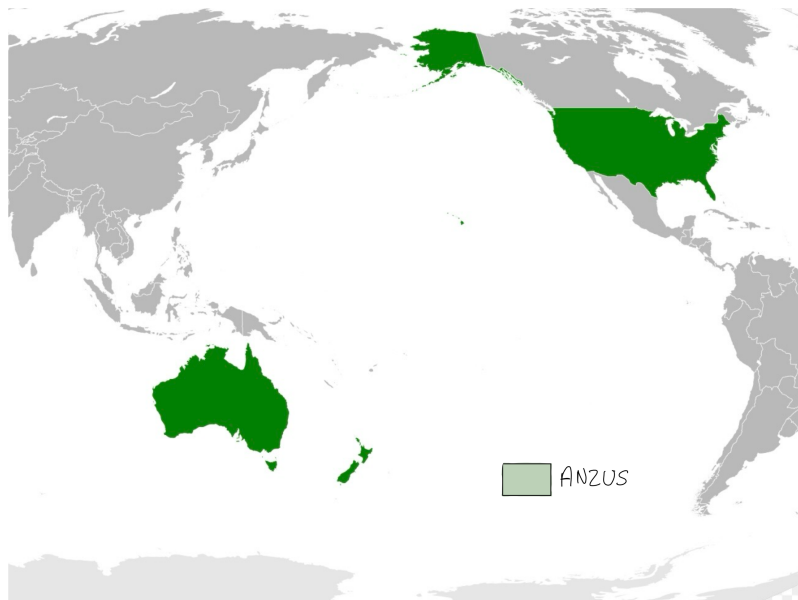
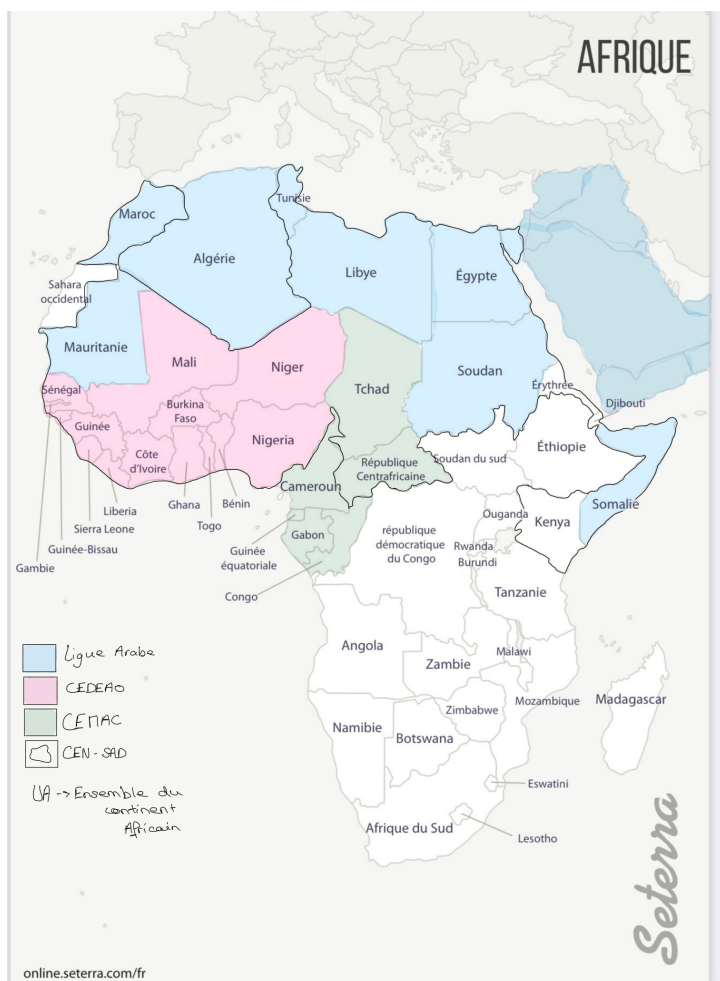
Certaines orga n'ont pas de critères géo = OI universelles

\* **Les organisations universelles** = pas de limites liées au critère géographique.  
° Par exemple, l'ONU est une grande OI qui a accueilli tous les Etats du monde ( aujourd'hui 193 membres ). Cependant de nombreux territoires dans le monde sont au centre de débats liés à leur forme ( Etat ou non ), tel que Taiwan ou la Palestine, ainsi que d'autres îles trop petites pour être reconnues.  
° Il y a également l'OMC ( organisation mondiale du commerce ) qui regroupe 164 Etats.

– VOIR AMETICE EXEMPLES ORGA UNIV ET APPRENDRE ET CARTOGRAPHIER –



## Organisations internationales régionales :



**B) Le critère matériel** : en fonction de l'étendue de leur champ d'activité.

Deux types :

\* **Organisation à vocation générale** : Comme l'ONU. Son but est de maintenir la paix internationale mais la façon dont est écrite la charte de l'ONU montre que son objectif est vaste. Faire la paix par le commerce, la santé, etc. Des Etats qui coopèrent entre eux pour le commerce ou autre ne se font pas la guerre. On retrouve également la Ligue arabe, l'Union africaine, l'Organisation des Etats américains, etc. Ces organisations sont générales, elles regroupent des organisations à vocation spécifique.

\* **Organisation à vocation spécifique** : Elles ont un seul objectif, un seul domaine d'action bien précis. Par exemple l'Organisation météorologique mondiale n'est compétente que dans la météo, pas dans le commerce par exemple. Idem pour l'Institut international du froid, Union postale universelle, organisation européenne des brevets, bureau international des poids et mesures, etc.

**C) Le critère politique** : en fonction de l'étendue de leurs pouvoirs, compétences. Question du rapport qu'elle entretient avec ses membres, le degré d'autonomie. Il existe deux catégories d'organisation :

\* **Organisation de coopération** :

◦ *Faible indépendance des institutions par rapport aux Etats membres*

→ les institutions de l'organisation sont composées par les Etats membres. Par exemple au Conseil de Sécurité de l'ONU les membres du Conseil sont les représentants des Etats membres, les US, la France, etc.

◦ *Modalités de vote favorables à la protection des intérêts*

*individuels des Etats membres* → on vote à l'unanimité, on respecte le choix de chaque Etat

◦ *Pas de transferts de compétences de la part des Etats membres*

→ les Etats exercent eux-même la compétence

◦ *Décisions de l'organisation peu contraignantes pour les Etats*

*membres* → l'orga adopte des « recommandations », elle n'est pas obligée d'être appliquée

\* **Organisation d'intégration** :

◦ *Forte indépendance des institutions indep par rapport aux Etats membres.* → les institutions sont composées de personnes qui ne sont pas des représentants des Etats, elles représentent l'intérêt général par exemple. Elles sont plus libres par rapport aux Etats et ces derniers contrôlent moins les institutions

◦ *Modalité de vote favorable à l'action de l'organisation, y compris contre les intérêts*

*individuels des Etats membres* → on vote à la majorité, les Etats qui ne sont pas d'accord avec la majorité doivent respecter le choix des autres.

◦ *Transfert de compétences au profit de l'organisation* → par exemple, la France a transféré sa compétence de « battre monnaie » ( faire de l'euro ) à la BCE.

◦ *Décisions de l'organisation contraignantes pour les Etats membres* → les décisions prises par l'organisation sont obligatoires pour les Etats membres, ils ont juridiquement l'obligation de respecter les décisions.



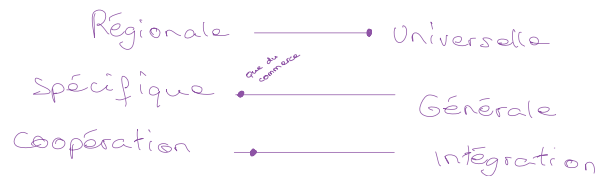
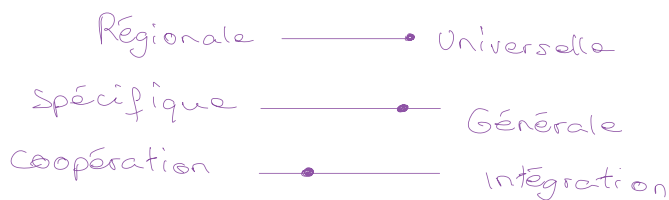
|                                    | Coopération                                                                           | Intégration                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Indépendance par rapport aux Etats | Faible                                                                                | Forte                                                                                |
| Modalités de vote                  | Unanimité                                                                             | Majorité                                                                             |
| Transferts de compétences          | Non                                                                                   | Oui                                                                                  |
| Autorité des décisions             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facultatives</li> <li>- Indirecte</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligatoires</li> <li>- Directes</li> </ul> |

-> Ces trois catégories de classification sont cumulables ( organisation régionale à vocation générale d'intégration par exemple ).

-> De plus, les organisations sont composées de nuances. Une organisation n'est pas forcément soit régionale soit universelle, elle peut être un mélange. Idem, elle est pas forcément soit générale ou spécifique, elle peut être plus ou moins des 2.

par exemple, l'organisation des Nations Unies est une OI : universelle, plus générale que spécifique mais pas 100%, et plus coopérative que d'intégration, mais pas non plus à 100%

Pour l'OMC :



-> Parfois, pour certaines organisations, pas tous les critères sont utiles. Par exemple, pour l'organisation de la francophonie, on ne peut pas réellement savoir si c'est une organisation régionale ou universelle, car elle regroupe pas tous les Etats sans distinction géographique puisqu'elle ne regroupe que les Etats francophones => Difficile de savoir. On peut supprimer le critère géographique, ou dire quelle n'est ni régionale ni universelle, ou les 2.

### **Thème 3 : Panorama des organisations européennes**

Le continent européen est celui au sein duquel les OI sont le plus intégrés (ex : UE => le droit de l'UE est le droit le plus abouti des droits des OI)

Les OI sur le continent européen sont un projet politique dont les OI actuelles sont l'aboutissement. Ce projet est l'idée d'unification européenne (projet très ancien) car le continent est assez resserré donc il est indispensable de les regrouper.

#### **A – Le projet européen dans l'histoire**

C'est un rêve des personnes qui l'on pensé : un rêve d'équilibre, de stabilité, et un rêve d'unité. Les règles d'équilibre ont pris des formes diverses dans la période moderne

1ère étape : le concert européen qui débute en 1648 avec la signature des deux traités de Westphalie (région d'Allemagne). Ils mettent fin à la guerre de 30 ans et la guerre de 80 ans. Ils visent à établir un premier modèle d'équilibre alors que le St Empire Romain Germanique exerçait une puissance dominante. Sa domination était telle que les autres puissances lui étaient subordonnées = déséquilibre. Les traités de Westphalie reposaient sur l'idée d'affaiblir cet empire pour équilibrer les puissances du continent européen pour que plus aucun d'entre eux soit assez puissant pour résister à l'alliance des autres. Ça avait pour but de maintenir la paix en Europe mais ce fut un échec = première tentative de fonctionnement organisé des états européens. Ce rêve d'équilibre de puissance souveraine va conduire les souverainetés à se combattre les unes les autres.

Au lendemain de la Révolution française, (malgré les intentions des révolutionnaires), la République française va devoir mener des guerres extérieures pour défendre les acquis de la révolution et va bien réussir son projet grâce à Napoléon, jusqu'à se renommer Empereur et devenir assez puissant pour détruire l'alliance des autres. Après sa chute, on va tenter de réorganiser l'Europe autour de ce modèle d'équilibre sous le nom de Sainte Alliance (alliance militaire entre les états d'Europe pour se défendre les uns les autres) => ça a mieux marché, période de relatif apaisement. (Congrès de Vienne). Mais on retombe dans un système qui va aboutir à la guerre de 1870 => 1914....

Ce modèle d'équilibre souverain ne fonctionne pas véritablement. Donc autre courant d'idées : l'équilibre au fond est impossible en dehors de l'unité. Pour égaliser les rapports, il faudrait soumettre l'ensemble des peuples européens, à une même autorité politique = égalité dans la soumission à une autorité commune. Ce rêve vient de l'empire romain qui a agrégé les provinces vaincues => reconstituer quelque chose qui y ressemble = identité politique qui dépasse les différentes nations

#### **3 modèles d'unités très différents :**

##### **– L'unité par la religion et par l'empire**

° Religion : va plus ou moins fonctionner jusqu'au XIIème siècle mais s'est désagrégé entre l'an 1000 (s'effondre au 16ème siècle avec les guerres de religions) et nos jours à travers le droit pontifical

° Empire : saint empire romain germanique (1er Reich) et l'empereur a conservé l'idée d'une Europe fondée sur un système féodal (le roi se bat pour se défaire de l'emprise de l'empereur d'Allemagne). L'avenir de l'Europe ne se fera pas sur ces deux modèles d'unité

– Conquête militaire et domination dynastique : le meilleur c'est Napoléon, l'empire européen est à la fois une domination militaire, dynastique (impossible avec Westphalie car empêche la domination de l'un sur tous)

– Union politique a travers une volonté de vivre ensemble et organisé à travers des institutions juridiques, politiques communes (période de l'UE 1950)

### **Projet d'union politique :**

Idée des philosophes qui vont se dire que l'issue du problème de la paix en Europe n'est pas militaire, dynastique, religieuse mais politique = rationnelle. Plusieurs auteurs vont proposer des institutions (W Penn An Essay toward .....). Il propose un parlement européen qui réglerait les débats entre les membres (quelques raisons pour un état européen J Beller) => abandonner leur souveraineté pour se fondre dans un seul Etat => modèle fédéral. L'Abbé de Saint Pierre propose un modèle d'UE. (Voir diapo) cette idée d'un seul corps politique (unis dans la diversité)

L'idée va passer par un poète = Victor Hugo qui a une vie politique très forte. Il était invité à présider le congrès des Amis de la Paix Universelle : il va prononcer un discours qui restera célèbre en 1848 (le printemps des peuples) et il va proposer la création des Etats unis d'Europe.

**VOIR DISCOURS SUR LE DIAPO** : si on avait dit aux différentes régions de France qu'elle serait un seul peuple elles auraient ris, la même chose pour les pays d'Europe. Il prophétise l'idée d'un Etat uni d'Europe. = premier projet fédéral mais personne ne le prend au sérieux.

Création de la Société des Nations avec Aristide Briand (homme politique) qui va porter un projet : créer une union des états d'Europe. Il y a une réunion et les différents pays conviennent d'avancer, (mémoire remis par la France le 1er mai 1930 mais la commission d'étude pour l'union européenne renonce au projet en 1932 à cause de la crise éco=> mène à la guerre => 2WW)

9 mai 1950 : le discours Schuman : il fait la proposition à l'Allemagne mais ouverte à la participation des autres pays d'Europe de mettre en commun la production de charbon et d'acier (sous une autorité politique commune). Première étape du projet = création d'un état fédéral européen : « l'Europe n'a pas été faite, on a eu la guerre » donc si on fait pas l'Europe on aura de nouveau la guerre. Son discours est entendu et l'Allemagne donne une réponse positive et on travaille avec d'autres pays européens = création de la CECA (commission européenne du charbon et de l'acier). Ce projet européen ne va pas prendre qu'une seule chose : plusieurs organisations OI qui se juxtaposent sur le continent.

### 3 catégories d'OE

\* UE : organisation d'intégration à compétence générale

\* Le conseil de l'Europe : autre OI à part entière, c'est une organisation de coopération (pouvoirs réduits à compétences générales).

=> 2 très grandes O sur le continent européen

\* Les organisations de coopération à compétences spécifiques : **VOIR DIAPO**

## 1/ L'union Européenne

### a) Chronologie

L'union européenne poursuit le projet Schuman, traité de Paris en 1951 qui crée la CECA pour une durée de 50 ans et en 2002 elle disparaît. En 1957 à Rome, les États créent deux nouvelles communautés : la CEEA spécialisée dans l'énergie atomique et la CEE (communauté économique européenne) => marché commun pour l'ensemble des marchandises et plus tard des services.

Créer un rapprochement à partir de 1967 (traité de fusion) on va fusionner leurs institutions (3 organisations séparées mais coordonnées par un seul groupe). 1992 traité de Maastricht qui crée l'Union européenne qui va venir chipoter les trois communautés.

### b) La géographie

L'union européenne compte 27 membres (depuis le Brexit où on était 28). Il y a des pays qui veulent rentrer dans l'UE. L'UE ne recouvre pas tout le continent européen.

### c) Les organes VOIR SCHÉMA

6 organes principaux :

- ° La commission européenne
- ° Le parlement européen
- ° Le conseil des ministres

=> forme le triangle institutionnel, c'est là que se joue l'essentiel des décisions politiques

- ° Le conseil européen (c'est la tête), il réunit les chefs d'État et les gouvernements des États membres (à ne pas confondre avec le conseil des ministres)
- ° La cour de justice de l'Union européenne (CJUE) => contrôle que les autres organes respectent le droit
- ° La cour des comptes = contrôle économique

Organes internes

### d) Les missions

Organisation régionales, missions très variées (voir schéma)

3 types de compétences :

- ° Compétences exclusives (les États ont délégué leur pouvoir sur ces sujets)
- ° Compétences partagées (l'UE et les États membres peuvent agir ensemble)
- ° Compétence d'appui (l'UE = MOTEUR)

## 2/ Le conseil de l'Europe

Grande organisation de coopération à l'échelle européenne et n'a rien à voir avec l'UE

OI qui a été créée en 1949 (Statut de Londres) fixe les règles de fonctionnement, les compétences du conseil de l'Europe

Il compte plus de membres que l'UE (46 membres).

3 organes principaux :

- ° Un comité des ministres réunit les représentants des gouvernements des États membres
- ° Assemblée parlementaire

- ° Secrétariat général

Les missions : très générales, et ne se superpose pas exactement à l'UE mais il peut y avoir des chevauchements. Les missions ne sont pas listées dans le traité mais prévoient que le conseil propose aux Etats la proposition d'accords qui étendent ses compétences (265 accords complémentaires avec de nouveaux pouvoirs). Le plus célèbre est le premier = la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, fixe un catalogue de droits, et donne une nouvelle mission au CdE et crée un nouvel organe : la CEDH

– L'association européenne de libre échange (AELE) => OI

Conclu par la convention de Stockholm le 4 janvier 1960, et existe encore aujourd'hui malgré son statut un peu particulier => les Etats membres ne sont pas membres de l'UE (Islande, Suisse, Lichtenstein)

=> a été créé pour concurrencer l'UE

Organes :

- ° Conseil
- ° Secrétariat
- ° Autorité de surveillance
- ° Cour de Justice

C'est une contre union

Mission ; promouvoir et d'avancer vers un système équilibré..... l'UE

– L'espace économique européen (EEE) traité de Porto 1992 signé à la fois par les EM de l'AELE et les EM de l'UE + l'UE.

Mais le peuple suisse n'a pas voulu en faire parti

Structure composée avec des organes propres qui viennent se rajouter aux organes de l'UE et de l'AELE

– Accords de libre échange centre européen (ALECE) = les balkans + la Moldavie qui ne sont pas dans l'UE (ils adorent l'UE, ils veulent en faire partie mais ils ne sont pas prêts).

Accord de Cracovie 1991

C'est financé par l'UE

Organisation pour la démocratie et le développement (GUAM : Georgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie = frontaliers avec la Russie) => vise promouvoir leur attachement aux valeurs européennes pour s'en rapprocher

2008 Russie est vexée et attaque la Georgie et 2014, la Russie attaque l'Ukraine

Mission : l'affirmation de certains principes d'attachement au droit international, pour avancer plus encore sur le chemin de l'intégration européenne

VOIR SYNTHÈSE DIAPO

Charte de Kiev du 23 mai 2006

### Introduction : Genèse et traité constitutif

#### A/ Genèse de l'organisation des nations unies

Elle apparaît **après la Seconde Guerre Mondiale dans sa forme définitive** mais elle existait déjà avant ( SDN ). Toutefois, pendant la SGM on essaie d'aller plus loin, de **créer une institution qui permettrait d'assurer la Paix durablement**.

° **1er janvier 1942 : Déclaration des Nations Unies** → document important sur le plan historique, doc par lequel les **Alliés décident de créer entre eux une alliance militaire, de se soutenir mutuellement et prennent l'engagement de ne pas conclure de paix séparément avec l'Allemagne**. Cette alliance militaire s'appelle les Nations Unies. → Ne s'agissait pas encore d'une OI mais d'une réunion d'Etats.

° **30 octobre 1943 : Déclaration de Moscou** = les Alliés vont établir, en vue de la paix, une **organisation internationale ouverte à tous les Etats pacifiques**.

° **1er décembre 1943 : Conférence de Téhéran**

° **21 août – 7 octobre 1944 : Conférence de Dumbarton Oaks** → prend place après le débarquement de Normandie. On **réunit seulement 4 pays : les EU, la Russie, le R-U et la Chine**. La France, à ce moment, n'est pas encore considérée comme un pays vainqueur de la SGM et ne fait pas partie de la conférence. Ces 4 pays vont **fixer les grands principes, grandes institutions de l'ONU**.

° **25 avril – 26 juin 1945 : Conférence de San Francisco** → Tous les vainqueurs sont invités, ils font les derniers réglages de l'ONU et se **mettent d'accord sur le texte qui va devenir la charte des Nations Unies**. Le **26 juin, l'ensemble des Etats adoptent et signent la Charte des Nations Unies**.

° **24 novembre 1945 : Entrée en vigueur de la Charte**. → À partir de ce moment, les **Nations Unies apparaissent comme une entité autonome dans les relations internationales**.

#### B/ Le traité constitutif : la Charte des Nations Unies

La charte concentre **111 articles réunis en 19 chapitres**. Le premier chapitre ( art 1 et 2 ) fixe les **buts et les principes de l'ONU**.

Le chapitre 2 ( art 3 à 6 ) concerne les **membres des Nations Unies**. Comment on devient membre et comment on cesse de l'être.

Les chapitres 3 à 15 prévoient le **fonctionnement des organes de l'organisation**.

Les chapitres 15 à 19 prévoient les **décisions finales, précisions techniques etc**.

#### **1/ Les membres**

##### a) Adhésion ( Art 3 et 4 )

Une OI fonctionne pour et par ses membres. Ce chapitre contient 4 articles, de 3 à 6. Les **3 et 4**



expliquent comment on devient membre, et les art 5 et 6 expliquent comment on cesse de l'être.

° L'article 3 concerne les **membres originaires de l'organisation**, les Etats qui ont fait partie de l'orga depuis son origine. ( les Etats présent à la conférence de San Francisco ). Ils sont **membres de plein droit**

° L'article 4 prévoit le cas des **membres adhérents**, ceux qui adhèrent à l'Organisation. L'article énonce **les conditions que les Etats vont devoir respecter pour y entrer**. Critères de procédure et de fond.

→ « **Etat Pacifique qui accepte les obligations de la Charte et accepte de les remplir** ».

Les candidats vont être soumis à une **procédure d'adhésion**, les Etats déjà membres vont décider si ou non les candidats peuvent être membres.

Il faut **déposer une demande auprès de l'Orga et suivre une procédure**. Première étape, le **Conseil de Sécurité doit recommander la candidature** ( chaque membre du Conseil à un droit de veto, donc tous les membres doivent accepter la candidature ). Si le Conseil de Sécurité a recommandé la candidature, le **Conseil général va voter la candidature** ( majorité à 2/3 ).

Dernière adhésion en date : le Soudan, en 2011.

#### b) Perte des droits et du statut de membre ( art 5 et 6 )

Aucune de ces deux procédures n'a jamais été mise en pratique.

° L'article 5 pose le **principe de suspension d'un membre**. Tentative en 1975 initiée par le Mexique qui avait demandé la suspension de l'Espagne ( non aboutie). La procédure est la même que pour l'adhésion d'un membre.

° L'article 6 prévoit **l'exclusion d'un membre**. Tentative en 1976 contre l'Afrique du Sud ( au moment de l'Apartheid ) et en 1986 contre Israël.

=> Il manque toutefois un **article 6 bis, qui évoquerait la question d'un Etat qui souhaiterait quitter la Charte des Nations Unies**. La **Charte ne prévoit rien à cet égard** ( ce n'est donc pas interdit mais pas de procédure fixée. )

En 1965, l'Indonésie a envoyé une lettre au secrétaire Général pour quitter l'ONU car ils ont acceptés la Malaisie ( ennemi ). Demande acceptée, l'Indonésie a quitté l'ONU, mais est revenue l'année suivante...

## **2 / Les organes**

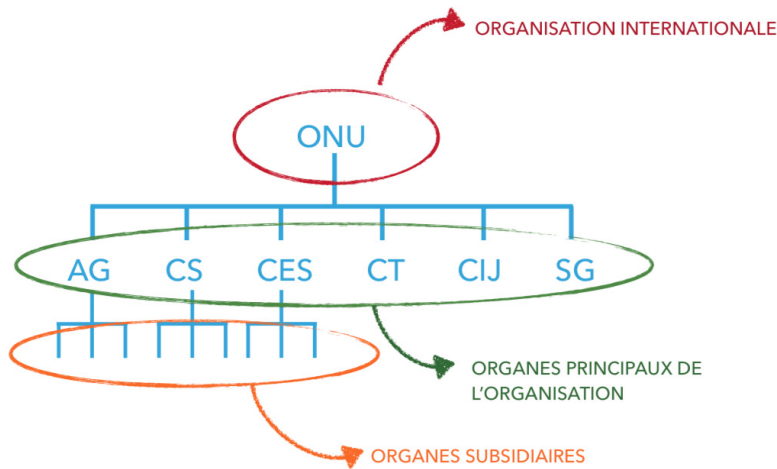
### a) Enumération

**L'article 7 de la Charte** contient 2 paragraphes :

° 1er paragraphe : établit la **liste des organes principaux**, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, la Cour Internationale de Justice, le Conseil de Tutelle, le Secrétariat. Ces 6 organes sont les **principaux car se sont les seuls créés par le traité lui même**.

° 2e paragraphe : établie la liste des autres organes, qui sont des **organes subsidiaires**. Ils ne sont **pas** prévus par la Charte, mais par les **organes principaux**.

## STRUCTURE INSTITUTIONNELLE DES NATIONS UNIES



=> Les organes subsidiaires sont créés par les organes principaux.

### - L'Assemblée Générale

Son action se voit principalement par le **vote des résolutions**, qui portent sur tous les domaines possibles.

° La composition ( article 9 ) : C'est un **organe plénier**. **Tous les membres ont le droit d'y siéger**. Chaque Etat envoie 5 diplomates pour le représenter. Tous les Etats membres ont le droit au même nombre de représentants.

° Le fonctionnement ( Article 20 ) : C'est un **organe parlementaire**. Il ne **siège pas en permanence**. Elle se réunit en principe **une fois par an, même si elle peut se réunir en session d'urgence**. Il y a 6 commissions. La plus connue est la commission juridique, chargée de l'étude et du droit international. Il y a deux modalités de vote différentes :

- \* **Les questions importantes** -> l'assemblée vote à la **majorité des 2/3**. Il faut que les deux tiers des Etats soient d'accord.
- \* **Les questions simples** -> le vote se fait à la **majorité simple des votants**. Fait pour assurer une fluidité.

° Les domaines d'action ( Article 10 ) : l'AG a une compétence étendue, elle **peut traiter toutes les questions pour lesquelles l'organisation est compétente**. Aucune question dans l'Orga n'échappe à l'AG. La seule chose qu'elle **ne peut pas** faire = **concurrencer le Conseil de Sécurité**.

° Les moyens d'actions ( Article 10 ) : Elle n'a que des **moyens limités pour réaliser ses actions** : elle a le **pouvoir de délibérer et celui d'adopter des résolutions, voter des textes**. Mais ces résolutions ne peuvent pas être obligatoires, elles sont **recommandatives**.

## - Le Conseil de Sécurité

° La composition ( Art 23 ) : c'est un **organe restreint**. Il compte **15 membres**. Il y a donc une **procédure de nomination des membres**. Mais les membres ne sont pas égaux. **5 des 15 membres sont des membres permanents**. L'article 23 les énumères ( Chine, France, URSS, R-U, Irlande, E-U ). Tous les **2 ans, les membres permanents vont élire 10 nouveaux membres**. ( il y a des règles à respecter, pas 2 fois le même pays qui siège, et des quota par continents ).

° Le fonctionnement ( art 27 et 28 ) : le Conseil est **réuni en permanence**. En principe, tous les membres sont toujours présents. Les modalités de vote sont là aussi de 2 types :

- \* **Question de procédure** : vote à la **majorité des 3/5**. Il faut **9 membres qui votent pour l'adoption**.
- \* **Questions autres que de procédure** : **vote affirmatif de 9 membres, dont lesquels sont compris les voix de tous les membres permanents**. Les membres permanents ont donc un **droit de veto**, si un des membres permanents vote contre la résolution, alors elle ne pourra pas être adoptée.

=> Le droit de veto est souvent critiqué car empêche souvent l'adoption de résolution. Débat fréquent pour savoir s'il ne faudrait modifier la règle. Cependant le droit de veto est la garantie que l'arme nucléaire ne serait jamais utilisée.

° Domaines d'actions ( art 39 ) : Le Conseil peut traiter que d'une question : le **maintien de la paix et de la sécurité internationale**. Cependant, ce domaine est large, il peut traiter de questions sanitaires ou même d'écologie. Le Conseil doit empêcher 3 situations : les **menaces à la paix, les ruptures de la paix et les agressions militaires**.

° Les pouvoirs ( art 33 à 42 ) : on distingue 2 catégories de pouvoirs : ( sont obligatoires )

\* **Pouvoirs non-coercitifs** : **pouvoir de prévention, chapitre 6 de la Charte**. Le conseil peut deployer des moyens d'actions pour contenir la situation et éviter qu'elle dégénère. Il **peut enquêter sur la situation, il peut recommander aux parties des procédures de règlements, il peut recommander aux parties la solution aux litiges**.

\* **Pouvoir coercitifs** : **Pouvoirs de répression, Chapitre 7**. Il peut utiliser des **pouvoirs plus contraignants**. La condition d'utilisation de ces pouvoirs sont, **art 39, le Conseil doit constater qu'il existe une situation qui justifie l'intervention** ( menace à la paix, rupture ou agression ). Dans le cadre du chap 7 le conseil de sécu peut utiliser 3 types de pouvoirs :

- **Prendre des mesures provisoires, art 40**
- **Prendre des mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée, art 41** -> Mesures économiques comme des embargos, bloquer des communications, bloquer les échanges etc
- **Entreprendre toute action au moyen de force aérien, naval ou terrestre pour rétablir la paix et la sécurité internationale, art 42** -> emploi de la force armée.

=> Le conseil de sécurité autorise tous les Etats membres à employer la force armée. Ce n'est pas l'ONU qui le fait elle même.

Seulement de recommandation =>

Pouvoir d'intervenir =>

## – La Cour Internationale de Justice

C'est la **principale juridiction mondiale**, elle a la compétence la plus répandue. C'est l'**organe judiciaire**, créée par l'article 92 de la Charte. Cette cour vise à répondre à un problème classique, les désaccords entre les pays membres.

° La composition : elle se compose de **15 juges**. Ils sont **élus par l'Assemblée Générale et par le Conseil de Sécurité**. Cet organe étant technique et pas politique on ne désigne pas n'importe qui. Choisis parmi les personnes qui ont les **compétences juridiques pour siéger dans les plus hautes juridictions du pays**. ( cour de Cass ou conseil d'Etat en France ). Cependant, les juges ne sont pas forcément des Etats membres permanents.

° Fonctionnement : Même si en principe il n'y a que 15 juges, il peut y en avoir 17. Dans une affaire, si un Etat n'a pas de juge de sa nationalité, il peut demander à en rajouter pour cette affaire là. La Cour doit être en mesure de se réunir à tout moment.

° Domaine d'action :

Deux fonctions :

- \* **Fonction contentieuse art 38 du Statut de la Cour** : se rapproche le plus de celle d'un tribunal ordinaire. Seul les Etats peuvent demander à la Cour de **trancher un litige**.
- \* **Fonction consultative art 67** : elle repose sur une logique différente. La cour possède une **expertise juridique qui peut profiter aux autres organes de l'organisation**. Le Conseil de Sécurité et l'AG peuvent demander conseil à la CIJ.

## – Le Secrétaire Général

Le secrétariat est une sorte de bureaucratie **sous la direction du Secrétaire Général**. C'est lui qui **s'assure du bon fonctionnement des organes de l'ONU** etc. Il **peut intervenir dans tous les domaines**. Il a un pouvoir de contrôle extrêmement étendue. Il a aussi le **droit d'assister à toutes les réunions de l'AG, du Conseil de Sécurité, etc, sauf à la Cour de Justice**. Il n'a pas de pouvoir de décision, mais il fait donner des consignes, il rédige les rapports, etc.

## Thème 5 : L'Union Européenne

L'UE présente **plusieurs caractéristiques particulières**. Elle nous concerne d'un point de vue géographique, mais aussi politique et juridique. La quasi totalité des problèmes juridiques etc sont liés au fonctionnement de l'Union européenne.

L'UE joue un rôle considérable dans la formation, l'application, l'interprétation du droit. Elle est un « métacadre constitutionnel ».

Le droit de l'UE est à tout point de vue du droit Français. Le droit de l'UE existe pour les juristes en tant que droit interne.

I – Genèse

II – Traités constitutifs

III – Etats membres

IV – Organes

V – Missions

### I – La genèse des communautés et de l'Union Européenne

\* **9 mai 1950** : Discours de Robert Schuman → Il va relancer le projet d'une Union Européenne.

Ce discours est prononcé dans la salle de l'horloge de ministère français des affaires étrangères. Ce discours est entré dans l'histoire. L'objectif d'une UE est de **créer une union sans cesse plus étroite entre les pays de l'Europe, en créant la méthode des petits pas**. Il faut établir une solidarité de faits, par petites étapes. – voir extrait discours Schuman –. Depuis que l'UE est créée, il n'y a plus eu aucun conflit armé entre ses membres. ( se sont systématiquement des pays non membres de l'UE qui sont engagés dans des conflits ). Ainsi, **Schuman souhaite créer une petite communauté, la CECA ( communauté européenne du charbon et de l'acier )**.

\* **18 avril 1951** : Création de la CECA → Ces matériaux étaient nécessaires, et entre autre pour l'industrie de l'armement. Chaque pays membre avait besoin de cette union. C'est donc le début de l'Europe communautaire.

\* **1954** : Tentative de création de la CED → **Communauté européenne de défense**. L'objectif était de confier la question de l'armée, militaire et armement au niveau européen. Mais le **projet est rejeté par les Parlementaires**.

\* **25 mars 1957** : Création de la CEEA ( Euratom ) → **Communauté européenne de l'énergie atomique**

\* **25 mars 1957** : CEE → **Communauté économique européenne**, le but étant de pouvoir, pour les entreprises et les consommateurs, de **faire circuler les biens, les produits, les services et les capitaux librement entre les pays membres**.

=> Dure pendant une trentaine d'années, et volonté d'aller plus loin. **L'existence de plusieurs communautés pourrait constituer un frein au projet d'unification européenne**

- \* **5 février 1992** : Création de l'Union Européenne -> réunion des 3 communautés existantes. La CEE devient simplement l'UE, elle n'est plus seulement économique, elle est aussi politique et juridique.
  - \* **23 juillet 2002** : Disparition de la CECA -> elle était au départ créée pour une durée de 50 ans. Dorénavant, le charbon et l'acier sont intégrés aux compétences de l'UE.
  - \* **1er novembre 2009** : Disparition de la CEE
- => **Seules subsistent aujourd'hui l'Union Européenne et la CEEA** ( pas tous les pays de l'UE ne font partis de la CEEA, ainsi on ne peut pas l'intégrer à l'UE ).

## II – Les traités constitutifs

### A) Première phase ( 1951 – 1986 )

L'union européenne telle quelle existe aujourd'hui **est composée de plusieurs traités juridiques**. Historiquement, c'est le **traité de Rome de 1957** qui est le fondement de l'UE.

- \* **18 avril 1951** : Traité de Paris -> **Création de la CECA**
- \* **25 mars 1957** : Traité de Rome -> **Création de la CEEA et Création de la CEE**  
=> Point de départ de l'Europe communautaire.  
Ces 3 communautés vont petit à petite collaborer
- \* **8 avril 1965** : Traité de fusion, Bruxelles -> Lorsque les communautés ont été crée elles avaient chacunes 4 institutions ( conseil, commission, Parlement et cour de justice ) à partir de 1957 il y a une **fusion des 3 communauté, les Parlement et les tribunaux ne sont plus qu'un seul**. Ce traité de fusion va unir les 3 conseils et les 3 commissions en un seul conseil et une seule commission. Les 3 communauté sont toujours distinctes mais ont un même conseil etc.
- \* **17 février 1986** : Acte unique européen, Luxembourg -> le but est de **redynamiser la construction Européenne en finalisant le projet de marché unique**.

### B ) Deuxime phase ( 1992 – 2007 )

- \* **7 février 1992** : Traité de Maastricht -> **Création de l'Union Européenne**. On va **unifier toutes les fonctions**. Elle a désormais des compétences en terme judiciaire, militaire, etc. Le traité donne une nouvelle base au projet européen et instaure l'idée d'une monnaie unique.
- \* **2 octobre 1997** : Traité d'Amsterdam -> Modifie mais très légèrement la construction de l'UE.
- \* **25 mars 2001** : Traité de Nice -> Suite aux élargissements.
- \* **2005** : projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe



-> Deux pays, dont la France, vont rejeter le projet de Constitution. Ce projet tombe dans l'oubli.

### C ) Droit positif ( 2007 - )

\* **13 décembre 2007** : Traité de Lisbonne -> il efface la communauté européenne et laisse subsister seulement l'Union. Ce traité sert de point de départ de l'analyse de l'Union Européenne. Il va **aboutir à la création de deux traités différents**.

- Traité sur l'Union Européenne ( TUE ) : Il contient **55 articles et fixe les grandes lignes de l'action et du fonctionnement de l'Union européenne**. 55 articles répartis en 6 chapitres :

- > Titre 1 : But, valeur et compétences
- > Titre 2 : Principes démocratiques
- > **Titre 3** : Institutions ( les organes de l'Union )
- > Titre 4 : Coopération renforcés
- > **Titre 5** : Action antérieure
- > Titre 6 : Dispositions finales ( y compris adhésions et retrait )

- Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ( TFUE ) : Il contient **358 articles, et entre dans le détail, des objectifs et des méthodes de l'Union**.

- > Partie 1 : Les principes
- > Partie 2 : Citoyenneté
- > Partie 3 : Les politiques internes
- > Partie 4 : L'outre-mer
- > **Partie 5** : L'action extérieure de l'Union
- > **Partie 6** : Les institutions et les finances
- > Partie 7 : Dispositions finales

### A ces deux traités s'ajoutent :

- 37 protocoles ( fixent certains détails, comme les lieux de siège des institutions etc )
- 2 annexes
- 65 déclarations : grandes déclarations politiques

### III – Les membres

A l'article **52 du TUE**, on retrouve le catalogue des Etats membres. Aujourd'hui, il y a 27 membres. – **CONNAITRE LES MEMBRES + DATES ADHÉSION** –

- \* **1957** : Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays – Bas ( 6 )
- \* **1973** : Danemark, Irlande, Royaume-Unis ( 9 )
- \* **1981** : Grèce (10)
- \* **1986** : Espagne Portugal ( 12 ) -> Europe des 12 ( drapeau )
- \* **1995** : Autriche, Finlande, Suède ( 15 ) -> Après le traité de Maastricht
- \* **2004** : Pologne, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Lettonie, Lituanie, Estonie, Chypre, Malte, Slovaquie ( 25 )
- \* **2007** : Bulgarie, Roumanie ( 27 )



- \* **2013** : Croatie ( 28 )
- \* **2020** : Retrait Royaume Unis ( 27 )

## -> Question de l'adhésion :

Les règles d'adhésion figurent à l'article 49 du TUE :

1/ Pour candidater il faut **être un Etat** ( mais certains Etats sont pas considérés comme tels par tous les Etats membres )

2/ Il faut que **l'Etat soit européen** ( pose la question des frontières de l'Europe )

3/ Il faut **respecter certaines valeurs et s'engager à les promouvoir** ( respect de la dignité humaine, de l'état de droit, des droits de l'Homme, la démocratie, etc, énoncé art 2 )

4/ **Adresser la demande au Conseil, qui se prononce à l'unanimité**. Tous les Etats membres ont un droit de veto. Le **Parlement doit avoir approuvé à la majorité la candidature**. Si approbation du Conseil + soutien du Parlement, un traité va être établi, puis ratifié par tous les membres ( encore un droit de veto ).

=> La **procédure d'admission dans l'UE est extrêmement stricte**. Elle n'a pas la logique universelle comme l'ONU.

Il **n'existe pas de procédure d'exclusion de l'Union Européenne**. Mais elle a des **procédures qui permettent de suspendre un membre en le privant de ses droits**. Procédure prévue à **l'article 7 du TUE**. Pour devenir membre il faut respecter certaines valeurs. Mais que ce passe-t-il si on arrête de respecter ces valeurs ? On peut activer la procédure de l'art 7.

-> Contre la Pologne et ensuite contre la Hongrie.

En 2017, la Commission Euro a demandé au Conseil d'engager une procédure de suspension contre la Pologne, idem en 2018 pour la Hongrie.

**Première étape** : la recommandation -> le Conseil et le Parlement peut lui faire des recommandations.

**Deuxième étape** : si la recommandation n'aboutit pas -> Le conseil euro, avec l'approbation de la Commission, peut suspendre certains droits. L'Etat est toujours tenu de respecter ses obligations.

=> La procédure n'a jamais aboutie, puisque la Pologne a mis un veto contre la suspension de la Hongrie, et inversement.

## -> Le retrait :

Il est **prévu à l'article 50 du TUE**. C'est dans le traité de Lisbonne que cet article est ajouté. La procédure de retrait n'existait pas avant.

En 2016, le Royaume Unis organise un référendum et la majorité de la population vote pour un retrait du RU de l'UE. Le RU envoie une notification de son intention au Conseil Européen. La procédure se déroule en plusieurs temps : notification de l'intention, puis accord entre les Etats pour fixer les effets du retrait. En 2020, l'accord entre le RU et les Etats membres est approuvé



-> Mais un tiers des membres pourraient bloquer le retrait d'un Etat.

## IV – Les organes

Quelles sont les différentes institutions qui composent l'UE ?

Elles sont nombreuses et leurs relations sont assez riches.

Elles sont énumérées à l'article 13 du TUE :

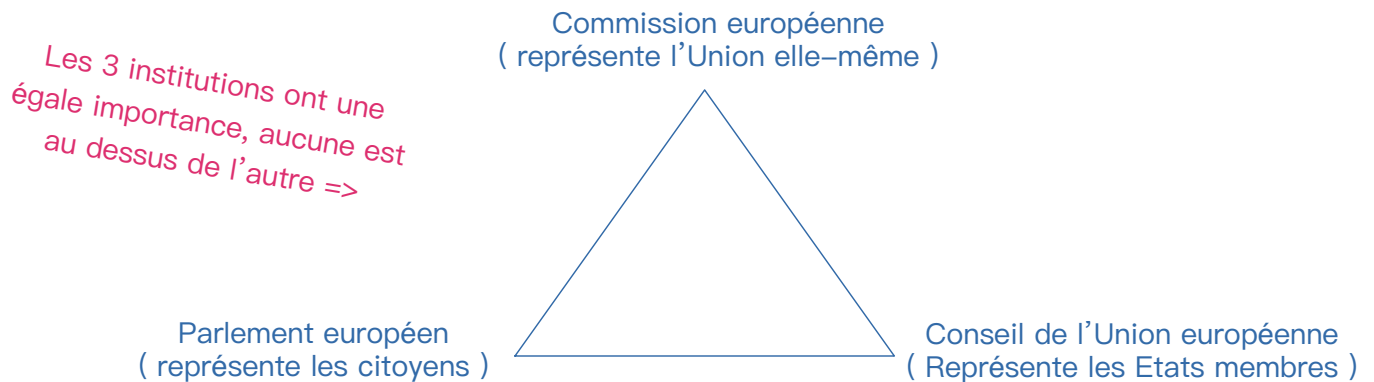
- Le Conseil Européen ( pouvoir d'impulsion politique )
- Le Parlement Européen ( composante démocratique, représente les citoyens )
- Le Conseil ( Conseil de l'Union Européenne )
- La Commission Européenne ( défend l'intérêt général de l'union )
- La cour de Justice de l'Union Européenne
- La Banque Centrale Européenne
- La Cour des Comptes

! ≠ Conseil de l'Europe qui est une organisation en dehors de l'UE !

=> Triangle institutionnel

De plus, dans l'Union européenne il n'y a pas de séparation des pouvoirs à proprement parler.

### -> Le triangle Institutionnel :



Aussi, on peut considérer qu'il y a un **sommet à cette base triangulaire**, une institution qui contrôle les autres :

- Contrôle juridique exercée par la Cour de Justice de l'Union Européenne
- Contrôle exercé par le Conseil de sécurité
- Contrôle financier exercé par la Cour des Comptes.

Ces 3 institutions sont sous le contrôle des 3 institutions principales ( Conseil Européen, Cour de Justice et Cour des comptes ).

### - Le Parlement Européen

C'est la première institution qui apparaît dans les traités car reflète les citoyens.

-> Cadre juridique : art 14 TUE et 223-234 TFUE

° Composition : Composé de députés européens, mais soulève plusieurs questions :

- le nombre de parlementaire : augmentation constante des membres ( au départ 140 ), plus on a admis d'Etat dans l'EU, plus les parlementaires ont augmenté. Mais si trop nombreux c'est pas efficace. Le traité de Lisbonne de 2009 fixe un **nombre max de**

parlementaires à 750. Aujourd'hui, comme le Royaume Uni s'est retiré, il y a 720 parlementaires.

– Le nombre de parlementaire par Etat : le nombre de député est proportionnel à la population de l'Etat. L'Etat le moins peuplé ( Malte ) et l'Etat le plus peuplé ( Allemagne ). Aucun Etat, quelque soit sa taille n'a moins de 6 représentants, mais aucun Etat ne peut en avoir plus de 96. Entre les deux, il y a une règle de représentation par seuil. La France à 81 députés.

– La désignation des parlementaires : historiquement, les députés euro étaient choisis parmi les assemblées, désignation indirecte. Mais les citoyens de l'UE ont décidé qu'elle était pas assez démocratique. On est passé à un suffrage universel direct. Tous les 5 ans se tiennent des élections européennes dans chacun des Etats membres.

– Les principaux partis : Les groupes sont des rassemblements de partis. Le groupe dominant actuellement est le PPE ( parti de centre droit européen).

° Le siège : La question du siège est une question complexe : siège théoriquement fixé à Strasbourg. Mais 90% du travail se fait à Bruxelles. Une fois par mois, l'Assemblée plénière se réunit à Strasbourg. ( son secrétariat est fixé à Luxembourg... )

° Fonctionnement : organe parlementaire, qui fonctionne par session. Il se décompose dans 20 commissions. Modalités de votes : majorité simple ( sauf indication contraire du traité )

° Fonctions : Il joue un rôle à plusieurs égards. Il a 3 fonctions principe :

- la fonction législative ( il vote les directives etc )
- la fonction budgétaire ( adopte le budget )
- la fonction de contrôle politique ( participe à la désignation des commissaires etc, et à la fonction de révocation de la commission, selon un principe de motion de censure Art 234 )

## – Le Conseil de l'Union Européenne

C'est l'organe du triangle institutionnel qui représente les Etats membres. Son rôle a progressivement décliné ( concurrencé par le Parlement et par le Conseil Européen ).

→ Cadre juridique : art 16 TUE et 237 à 241 TFUE

° Composition :

- L'égalité de représentation : il accueille un représentant par Etat membre, qui sont des ministres.
- La variabilité de la composition : elle se découpe en différentes formations spécialisées ( formation finance, formation santé, formation agricole etc ). Le ministre qui sera envoyé sera le ministre concerné par la formation ( Ex : formation santé = ministre de la santé ).

– La présidence tournante : il n'y a pas de président du conseil, c'est un Etat qui assure la Présidence. Donc si la présidence est française, le Conseil sera présidé par le ministre qui sera à la formation. Tous les Etats prennent la présidence du Conseil dans un ordre quasi alphabétique ( mais alternance entre les grands Etats et petits etc ), et changent tous les 6 mois. -> **Principe de la Troïka** ( la présidence est assitée par l'Etat qui va suivre et celui qui était là avant )

° Siège : Bruxelles mais pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre c'est au Luxembourg.

° Fonctionnement : Le conseil ne siège pas en permanence, il siège par intermittence ( plusieurs par semaines ) -> **COREPER** = comité des représentants permanents. À la place des ministres, ce sont des diplomates qui vont préparer les sessions. ( décisions où tout le monde est d'accord, et celles qui font débats ).

Il y a plusieurs modalités de vote :

- Majorité simple
- Majorité qualifiée : 55 des membres, réunissant au moins 65% de la population
- Unanimité

° Fonctions : Conjointement avec le Parlement il exerce les fonctions législatives et budgétaires et autres rôles ( + mission d'impulsion )

## – La Commission Européenne

Représente l'intérêt de l'Union dans son ensemble ( ni les peuples, ni les Etats, mais l'intérêt commun )

-> **Cadre juridique** : article 17 TUE et 244 à 250 TFUE

° Composition : Elle implique une série de sous-questions, qui montrent certains des enjeux qui sont en cause :

- Le nombre de commissaires : Depuis la CECA il y a tjr eu un commissaire par Etats membres. A partir de 2005, puis 2007, on va décider de décrocher le nombre de commissaire par rapport au nombre des Etats membres. Art 17 traité de lisbonne : « le nombre de commissaire devra être égal au deux tiers du nombre d'Etats membres ». Toutefois, on a mis une réserve, le Conseil Européen peut modifier ce nombre. En 2013, le CE va effectivement modifier le nombre de commissaires, mais le nombre de commissaires choisis par le CE est égal au nombre des Etats membres. Les Etats ont contournés le traités de lisbonne pour revenir à la situation précédente.
- L'indépendance des commissaires : Une fois nommés, les membres de la commissions deviennent indépendants. Il n'y a plus de lien entre les commissaires et les Etat dont ils ont la nationalité.
- La désignation de la présidence : La procédure est prévu Art 17 paragraphe 7 du traité. La proposition d'un nom pour le président vient du Conseil Européen, qui doit tenir compte du résultat des élections européennes. Il doit représenter une forme de

majorité parlementaire. Une fois que le Conseil a proposé, le Parlement va élire le nom proposé.

– La désignation des commissaires : Il a fallu prendre d'avantage la volonté des population, à travers le rôle du Parlement Européen. Une fois que le président est désigné, il va former sa commission autour de lui. Le Conseil ( pas européen) va se mettre d'accord avec le Président de la commission pour élire les commissaires. Une fois que la liste est adoptée, le Parlement va faire un vote d'approbation. Enfin, le Conseil va statuer à la majorité qualifiée.

– La fin de leur fonction : Le mandat de la commission est de 5 ans, il est aligné sur le mandat du Parlement, puisqu'il représente sa majorité. Toutefois il peut être abrogé par une motion de censure. Le Parlement peut, à la majorité des 2/3 exiger la démission de la commission. Dans ce cas, cette dernière n'a pas la choix, elle doit démissionner. Elle incarne, une nouvelle fois, le contrôle du peuple européen sur l'organe.

° Siege : Bruxelles

° Fonctionnement : chaque commissaire à un portefeuille avec ses principales fonctions. ( budget, économie, agriculture, etc ), et dirige une ou plusieurs directions générales.

° Fonctions : Elle joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'UE, liste art 17 du traité.

– Elle a le rôle de mettre en oeuvre les différentes politiques européennes. Tous les actes législatifs de l'Union ne peuvent être adoptés QUE sur proposition de la Commission.

– Elle veille également à l'application des traités. Art 258 TFUE, si un Etat membre manque à ses obligations, la Commission peut initier la procédure en manquement.

– Elle joue un rôle en matière budgétaire, c'est elle qui ordonne les dépenses etc.

– Elle garde aussi les traités.

Ces trois organes font donc parties du triangle institutionnel. Mais au dessus de ces organes se trouvent des organes de contrôle.

## – Le Conseil européen

Il est chargé d'exercer un arbitrage politique pour donner un sens à l'union, et arbitrer en cas de désaccords. Il ne figurait pas dans les premiers traités de l'union.

A partir de 1961 apparaît la pratique des sommets = réunion des chefs d'Etat et de gouvernement de chaque Etats membres ( ceux qui n'avait pas la place dans l'Union Européenne ).

A partir de 1986 on met en place une régulation de la pratique avec l'adoption de l'Acte Unique Européen.

→ Cadre juridique : art 15 TUE et 235 et 236 du TFUE

° La composition : Le CE accueille les membres au plus haut niveau politique que l'on puisse envisager ( chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres ).



Il y a donc déjà 27 membres. Mais il y a également les représentants politiques de l'UE ( le Président de l'UE + le Président de la Commission Européenne + le Haut représentant pour la politique extérieure et de sécurité ) -> Mais il n'y a pas le Président du Parlement Européen ( pas de représentants des citoyens de l'Union ) => parfois on ne sait pas qui envoyer, notamment en France, qui entre le Président et le PM doivent y aller ? C'est aux Etats de choisir qui doit y aller.

-> la Présidence : avant, jusqu'en 2009 il y avait une présidence tournante, on changeait tous les 6 mois de Président. En 2009, avec le traité de Lisbonne on va décider que la Présidence du Conseil Européen procédera à une éléction avec un mandat de 2 ans et demi. Le Président est donc élu par le Conseil Européen sans en faire partie initialement ( ce n'est pas un chef d'Etat ). -> Il sera perçu comme le Président de l'Union Européenne.  
=> Actuellement c'est Antonio Costa

° Le siège : Le siège est commun au Conseil, il est a Bruxelles. Mais cependant, il n'est pas indiqué par écrit.

° Fonctionnement : ses réunions sont très ponctuelles ( 2 fois par semestres ). En principe il se prononce par consensus ( discuter jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord, ou personne contre ). Il prend peu de décisions en temps que tel, il fixe des décisions etc, il a un rôle d'impulsion.

° Les fonctions : Selon le traité, le CE n'exerce pas de fonction législatives. Il ne prend pas des décisions, il est la pour encadrer les autres. Il a aussi des rôles plus techniques : en matière de nomination de certains organes, révision des traités, rôle de contrôle, rôle en matière d'adhésion et de retrait des Etats membres, et en matière de politique étrangères.

### Synthèse : les présidences

#### 1. Présidence du Parlement

- élu pour 5 ans par le Parlement
- actuellement : Roberta Metsola

#### 2. Présidence du Conseil de l'UE

- Rotation par période de 6 mois
- Tous les 6 mois le conseil de l'UE change de présidence ( un Etat ) et c'est le chef d'Etat qui assure la présidence du Conseil

#### 3. Présidence de la Commission

- proposée par le Conseil européen, élue par le Parlement pour 5 ans
- actuellement : Ursula Von Der Leyen

#### 4. Présidence du Conseil européen

- élu pour une durée de 2 ans et demi par le CE
- Actuellement Antonio Costa

=> Il n'y a pas de Président de l'Union Européenne à proprement parler.



## - La Cour de Justice de l'Union ( CJUE )

Elle a pour mission de défendre le traité de l'Union contre la pratique, les abus, les violations des Etats membres et des institutions. Elle existe depuis 1951 mais au fur et à mesure elle a élargit son champ d'action.

=> A ne pas confondre avec CEDH qui dépend du Conseil de l'Europe

-> cadre juridique : art 19 TUE et 251 à 281 TFUE

° La composition : La Cour s'est vue décomposée entre la Cour en tant que tel, qui comprend en son sein le Tribunal et des Tribunaux spécialisés.

Les juges de la Cour viennent des Etats membres, donc 27 juges.

Pour le Tribunal, il y a au moins un juge par Etats membres ( mais il peut y avoir 3 juges par Etats membres )

Les juges sont désignés par un commun accord des gouvernements des Etats membres. -> afin que la Cour soit totalement indépendante des autres institutions.

° Siège : Siège à Luxembourg.

° Fonctionnement : Il y a un système de hiérarchie juridictionnelle entre la Cour, le Tribunal et les Tribunaux spécialisés.

° Fonctions : Elle a pour mission générale d'assurer le respect des traités mais en accueillant certaines catégories de recours, 4 catégories :

- Recours en manquement -> permet de sanctionner les Etats qui violent le traités européens. Le premier type de recours est à l'initiative de la commission, et le deuxième type est à l'initiative d'un autre Etats => Amendes et astreintes

- Recours en annulation -> Lorsque une institution européenne adopte une décision contraire aux traités européens => Annulation de la décision. -> 3 types de requérants : les autres institutions, les Etats membres, les personnes privées lorsqu'elles sont concernées. ( on peut aussi sanctionner une institution qui aurait du prendre une décision et qui ne l'a pas pris, annulation du refus de prendre acte )

- Recours préjudiciaire -> C'est le fait, pour un tribunal, de prendre une décision avant de dire le droit. Concerne le cas dans le quel un tribunal national est confronté à un problème dans lequel se pose une question de droit européen. Le tribunal national va devoir, avant de juger, poser la question au tribunal européen, attendre la réponse, puis juger en fonction de cette réponse.

Deux catégories : renvoie en interprétation ( consiste pour un TN à saisir le juge européen pour lui demander la bonne interprétation d'une directive ) et renvoie en appréciation de validité ( demande la validité du texte applicable )

- Recours en responsabilité -> L'action en responsabilité extra-contractuelle. Tous les dommages que causerai l'action de l'Union.

## - La cour des comptes

C'est le superviseur financier de l'Union européenne. Elle doit s'assurer que toutes les dépenses de l'UE sont des dépenses légitimes (éviter les fraudes, abus et corruptions).

-> Cadre juridique : art 285 à 287 TFUE

° Composition : Chaque Etat membre a un représentant. Elle compte 27 membres désignés par le Conseil après consultation du Parlement.

° Siège : Luxembourg

° Fonctions : examine les comptes, vérifie la totalité des recettes et des dépenses de l'Union  
= transparence financière.

## - La Banque Centrale Européenne

Elle est un peu à part des autres organes. Elle ne sera pas traitée dans le cours. Elle présente le caractère d'une véritable et grande indépendance. -> Pas de contrôle démocratique direct sur ses agissements...

Cf Usine des trombones

## V - Les compétences

Le traité de l'UE aborde énormément de compétences. Nous allons les traiter en deux catégories.

### A) La répartition des compétences

TUE, art 5. La question de la répartition des compétences est de savoir qui fait quoi, si elle est transférée à l'UE ou reste aux Etats.

La délégation des compétences s'opère à travers 3 principes :

- Le principe d'attribution : c'est une règle générale. Cela signifie que l'OI n'a que les pouvoirs qui lui sont confiés par l'Etat. Toute compétence qui n'est pas attribuée par le traité reste une compétence étatique. Il faut toujours prouver que les Etats lui ont attribué la compétence en citant un texte. Il y a plusieurs façons d'attribuer des compétences :

- Les compétences exclusives de l'Union : Seule l'Union a le droit d'agir, les Etats n'ont plus le droit d'exercer cette compétence.
- Les compétences exclusives des Etats : Seuls les Etats qui vont l'exercer, ils sont les seuls à pouvoir agir, l'Union ne peut rien faire, même pas donner un avis. Tout ce qui n'est pas mentionné dans le traité fait l'objet de cette compétence exclusive des Etats.
- Les compétences partagées : L'Union et les Etats peuvent agir concurremment.
- Les compétences d'appui : Ce sont des compétences des Etats mais l'UE peut apporter son aide

Ces deux principes s'appliquent en général des compétences qui ne relèvent pas des compétences exclusives de l'Union ( compétence partagée), **il faut savoir qui va agir entre les Etats et l'Union**. TUE art 5 par 3 :

– Le principe de subsidiarité : l'Union n'agit que si elle estime que l'action qu'elle entend mener ne pourrait pas être menée de façon suffisante par les Etats. → Qui est le mieux à même pour réaliser cette action. Par exemple, dans le cas de la protection d'une espèce qui concerne plusieurs pays, ce sera l'Union qui sera la plus compétente. Cependant, si l'espèce n'est présente que sur une partie du territoire français, ce sera l'Etat français qui va agir. **CE PRINCIPE NE VAUT QUE DANS LES COMPÉTENCES PARTAGÉES**

– Le principe de proportionnalité : Il joue dans les **compétences exclusives et partagées**. Lorsque l'Union exerce une compétence, le principe de proportionnalité lui impose un principe de modération. **L'Union ne doit pas aller au delà de ce qui est nécessaire pour remplir son objectif**. Ex: l'Union doit protéger une espèce d'oiseaux, et donc pour protéger cette espèce elle va interdire la chasse dans tous les Etats concernés. → Elle viole le principe de proportionnalité car il est possible de faire moins pour obtenir ce résultat.

=> La violation d'un seul de ces principes entraîne l'annulation de l'acte.

## B) Les domaines de compétences

### 1/ Les domaines de compétences exclusives de l'Union

TUE, art 3 : **L'union dispose d'une compétence exclusives dans les domaines suivants :**

- Union douanière
- Établissement des règles de concurrences
- Politique monétaire pour l'Euro
- Conservation des ressources biologiques marines
- Politique commerciale commune

=> Toutes ces compétences ne peuvent pas être réalisées par les Etats eux-mêmes.

### 2/ Les domaines de compétences d'appui

TFUE, art 4 : Ce sont des **compétences du niveau des Etats mais l'UE peut donner un coup de main**.

- Industrie
- Culture
- Tourisme
- Éducation

### 3/ Les domaines de compétences partagées

TUE, art 4 : toutes compétences de l'Union qui n'est pas exclusive ou d'appui

→ Environ 15 domaines ( transports, réseaux, santé etc )

=> Tout ce qui ne figure pas dans cette liste est de la compétence des Etats.

## VI – Les moyens qui permettent à l'UE de réaliser ses compétences

### A) Les actes juridiques de l'Union

L'Union peut adopter différentes catégories d'actes qui remplissent des compétences différentes. Le droit européen connaît une nomenclature d'acte qui permet à l'union d'agir et de respecter le principe de proportionnalité. Les actes que l'union peut adopter sont les actes de droit dérivé. Le droit dérivé s'oppose au droit originaire. (Droit adopté par les institutions en application du traité ).

Le droit originaire dans l'UE est le TUE, le TFUE et les 37 protocoles. -> Charte constitutionnelle de base selon la Cour.

TFUE, Art 288 alinéa 1 : pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.

Il existe également des actes hors nomenclature.

Ces différents actes ( primaires et dérivés ) sont revêtu du caractère de primauté. Tout le droit de l'UE prime sur le droit des Etats membres. ( même sur les Constitution )

-> **Arrêt Costa contre Enel** : le juge affirme la primauté du droit de l'UE et affirme que le droit européen est juridiquement supérieur au droit des Etats membres.

-> **Arrêt Internationale Handelsgesellschaft** : la Constitution est inférieure au droit européen et international

### 1/ Les règlements

TFUE, art 288, al 2 : « Le règlementent à une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments, et il est directement applicable dans tous Etats membres. »

- **Portée générale** : les destinataires, il s'applique à tous ( Etats, entreprises, personnes morales de droit privé )

- **Obligatoire** : il est juridiquement contraignant, tous les signataires sont obligés de le respecter.

- **Effet direct** : dès lors que l'UE à adopté le règlement il est directement applicable dans les États membres sans une confirmation de l'Etat.

### 2/ Les directives

TFUE, art 288, al 3 : « La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. »

- **Portée non générale** : Elle lie les états membres destinataires, elle n’a pas une portée générale, elle s’applique qu’aux Etats qu’elle vise.
  - **Pas d’effets directs** : il faut une transposition entre la directive et son application dans les Etats membres. Le législateur va adopter une loi pour adopter la directive dans son pays.
  - **Obligatoire** : Cependant elle n’est obligatoire que quant aux résultats à atteindre. Elle laisse les Etats libres quand à la manière d’atteindre l’objectif.
  - > La seule contrainte est celle du délai imposé par la directive
  - > S’ils ne respectent pas cette directive : **recours en manquement car violation droit européen**.
- La CJUE s’est prononcée en disant que : si la directive n’est pas transposée dans les délais prévus, elle va prendre un délai direct -> la directive va s’appliquer mot pour mot dans l’Etat.

### 3/ Les décisions

TFUE, Art 288, al 4 : « La décision est obligatoire mais seulement pour ses destinataires ». Elle est obligatoire dans tous ses éléments comme le règlement, mais seulement aux personnes désignées ( Etat, un groupe d’Etats, des entreprises, etc )

La CJUE arrêt GRAD : les décisions sont d’effets direct

### 4. Les recommandations et les avis

TFUE, art 288, al 5 : « Les recommandations et les avis ne lient pas ». Les Etats et les personnes privées sont libres ou non de suivre les avis, pas d’obligation.

### Synthèse des actes juridiques :

#### A) LES ACTES JURIDIQUES

|                        | Destinataires                                                      | Valeur                        | Effet                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Règlement              | Portée générale                                                    | Obligatoire                   | Direct                                                              |
| Directive              | Les États destinataires (le plus souvent tous les États)           | Obligatoire dans son résultat | Indirect en principe (sauf si non transposée après le délai requis) |
| Décision               | Variable, mais souvent un destinataire précis (État ou entreprise) | Obligatoire                   | variable                                                            |
| Avis et recommandation | variable                                                           | Facultatif                    | -                                                                   |

### B) Les procédures de décisions

## Thème 6 : Les membres des organisations internationales

### I – L'admission des Etats membres

#### **A – Les conditions d'adhésion** / Conditions de fond

Une orga est une association d'Etat, il faut donc que les Etats soient associés, pour cela ils vont devenir membre.

Quelle sont les missions qu'un candidat doit remplir pour qu'un Etat puisse devenir un Etat membre ?

– Une condition générale : la qualité d'Etat. Les entités autre que les Etats ne peuvent pas devenir membre d'une orga internationale. Sauf exception : une OI peut en intégrer une autre.

– Des conditions spécifiques : Conditions qui vont varier en fonction de la nature d'une organisation. Par exemple dans le cas d'une organisation régionale, il y a des conditions géographiques à remplir. Il n'y a pas de critères généraux qui valent pour toutes les organisations internationales ( à part le fait qu'il faut être un Etat )

#### **B – Les procédures d'adhésion** / Conditions de formes

=> La procédure va vérifier les conditions de fond

On distingue deux procédures d'adhésion :

– Membres originaires / membres adhérents -> Le fait d'avoir pris part à la création de l'OI rend l'Etat membre originaire. Les membres adhérents sont ceux qui vont devenir membre plus tard, d'une OI qui existe déjà. Dans ce cas, l'Etat va devoir se soumettre à une procédure, par laquelle les anciens membres doivent accepter les nouveaux.

Pour les membres adhérents, les procédures vont varier d'une OI à une autre. Toutefois il y a une tendance générale.

- OI a vocation universelle -> Vocation à accueillir tous les Etats du monde
- OI a vocation restreinte -> Un groupe particulier d'Etat
- OI fermée -> Créée entre membres originaires mais les autres Etats ne pourront pas la rejoindre

Exemples de clauses d'adhésion :

- ° Article 49 TUE : Traité d'adhésion à l'Union Européenne -> Enonce des conditions de fond ( Etat, Européen, respecte les valeurs de l'Union ). Ces conditions de fond vont être évaluées au cours de la procédure. Il y a ensuite des conditions de formes ( vote unanime du Conseil etc )
- ° Article 3 de la Charte des Nations Unies -> Edicte les membres originaires de l'Union.
- ° Article 4 -> Concerne les membres adhérents de l'Union. L'article décrit les conditions de fond ( Etat, Pacifique, accepte les conditions de la charte, s'engage à les respecter ), et les conditions de forme ( Conseil de Sécurité, Assemblée générale, etc ).
- ° Art 125 Statut de la Cour Pénale Internationale -> pour être membre, les conditions de fond et de forme sont très limitées ( il faut être un Etat et déposer le traité ratifié auprès du Secrétaire Général de l'ONU )



## II – Droits et obligations des Etats membres

Les droits et obligations que va acquérir un Etat varient considérablement en fonction des OI. Mais on peut dresser une typologie.

### **A – Les droits**

– Droits substantiels → Droits de fond, le fait de bénéficier de tous les droits et règles prévus par l’OI. Ex : si on devient membres de l’OI du commerce, on peut exporter nos produits avec les règles de l’OI.

– Droits procéduraux → Participer au travail de l’OI à la définition et à la mise en oeuvre des règles.

### **B – Les obligations**

Les obligations découlent des droits. Il y a deux types :

– Les obligations juridiques : respecter le droit primaire et le droit dérivé.

° Droit primaire = traité constitutif ( Charte des Nations Unies pour l’ONU, TUE et TFUE pour l’UE ). Il contient des obligations que les Etats ont directement acceptés, en signant le traité.

° Droit dérivé : droit qui est créé par l’organisation ( par exemple dans l’UE il y a les règlements, les décrets, etc ). Il y a forcement des Etats qui ne sont pas en accord avec ces règles.

– Les obligations financières : il faut contribuer au financement de l’OI. Une orga repose sur l’existence d’une structure institutionnelle ( Commission, Conseil, Conseil de Sécurité, etc ).

Pour pouvoir fonctionner, l’OI a besoin de financement. Il y a deux modes de financements :

° La quote-part : désigne la quotité que l’on va devoir payer ( en % ). À l’ONU, les E–U ont une quote-part de 22%. Le Japon à 10%, l’Allemagne 7% et la France 5%. Mais si les E–U se retirent cela va créer des problèmes financier majeurs.

° Ressources propres : l’OI va bénéficier d’un financement qui ne dépend pas des donations des Etats. Par exemple l’UE est financée différemment, comme avec les droits de douanes ou la TVA.

## III – La sanction des Etats membres

Les Etats qui ne respectent pas le droit primaire ou dérivé s’exposent à une sanction ( conséquence de la violation d’une règle ).

### **A – La diversité des sanctions**

– Les sanctions financières → Ce ne sont pas les plus fréquentes.

– Les embargos → Mécanisme classique des Nations Unies lorsqu’il fait face à des violations

grave de la charte. Le Conseil de Sécu va ordonner aux Etats membres de couper tous les échanges avec l'Etat sous embargo ( Ex en Ex-Yougoslavie ).

– Les sanctions individualisées → Lorsqu'un Etat est sanctionné c'est une sanction collective ( les populations sont impactées par une telle sanction ), alors que là on vise les auteurs de la violation directement ( dirigeants etc ). Ex en 1994 lors du Génocide du Rwanda, le Conseil de Sécurité a décidé de créer un Tribunal International pour le Rwanda, au lieu de punir l'Etat en entier, ce qui aurait encore plus affaibli le pays. Pareil avec le TPIY ( Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie )

Plus tard, une deuxième forme de sanction individuelle est créée, suite aux attentats d'Al-Qaïda. Tous les Etats ont dû cesser tous les fonds et les avoirs financiers qu'ils avaient sur le territoire de la propriété des individus désignés par le Conseil.

## **B – La suspension des droits**

Ces procédures de suspension existent dans plusieurs organisations internationales :

° Article 5 Charte des Nations Unies : le membre qui viole le droit ne peut plus prendre part aux décisions et réunions de l'organisation. On lui maintient les obligations mais on lui enlève ses droits.

° Article 7 TUE : L'Etat peut faire l'objet d'une suspension de ses droits mais ses obligations sont maintenues.

## **IV – La perte du statut de membre**

Cette perte du statut recouvre deux réalités différentes.

### **A – La perte volontaire : le retrait**

L'Etat membre se retire de l'organisation de son plein grès. Survient après la crise du multilatéralisme. Le retrait est un droit des Etats, ils sont souverains. La plupart du temps les retraits sont prévus dans les traités constitutifs, mais parfois non.

– Les retraits prévus par le traité constitutif → Art 127 Statut de la Cour Pénale Internationale : tout Etat peut, s'il le souhaite, se retirer du traité. Mais le retrait ne prend effet qu'un an après. Ainsi, si un Etat commet un crime en 2015, se retire en 2016, la Cour pourra le juger en 2020 par exemple. La Cour est habilitée à juger les crimes commis pendant que l'Etat était membre. Le retrait n'a pas d'effet rétroactif.

– Les retraits non-prévus par le traité constitutif → Parfois, le traité constitutif n'évoque pas le retrait. La Charte des Nations Unies ne mentionne pas le retrait mais elle ne l'interdit pas non plus. On va donc interpréter le traité ( en protégeant l'intégrité Etatique )

### **B – La perte de non-violation : exclusion**

° Art 6 Charte des Nations Unies : Si un Etat enfreint de manière persistante les principes énoncés par la Charte il peut être exclu par l'Assemblée Générale sur recommandation du

Conseil de sécurité.

° Art 8 Conseil de l'Europe : Si un membre enfreint des conditions il peut être exclu.

## **Thème 7 : le fonctionnement des organisations internationales**

### **I – Les organes des organisations internationales**

#### **A – La création des organes**

Les organes principaux et les organes subsidiaires diffèrent selon leur mode de création.

##### **1/ Les organes créés par le droit primaire**

Ces organes sont **directement créés par le texte constitutifs** ( la charte, le TUE, etc ). Pour identifier ces organes il suffit de regarder dans le traité constitutifs la liste des organes. ( le traité va également établir leur mode de fonctionnement etc )

##### **2/ Les organes créés par le droit dérivé**

Les **organes subsidiaires** sont créés par le droit dérivé, c'est à dire le droit adopté par les organes **principaux**. Ainsi, un organe subsidiaire est toujours créé par un organe principal. Cependant, ils **peuvent également être créés par d'autres organes subsidiaires**.

Pour un organe principal, son existence, son fonctionnement, ses pouvoirs, sont directement **l'expression de la volonté des Etats**, puisque ce sont eux qui l'ont créé. Ainsi ces **organes disposent d'une certaine légitimité**.

Cependant, un organe subsidiaire étant créé par un organe principal, ce dernier **ne représente pas forcément tous les Etats**, on peut également créer un organe subsidiaire sans l'accord de tous les Etats, ils **n'ont donc pas la même légitimité**.

Art 7 de la Charte de l'ONU contient deux paragraphes, un avec la liste des organes principaux, et le deuxième indique qu'il est possible que les organes principaux créent des organes subsidiaires.

=> Les Etats ont donc consenti à cette création d'organes subsidiaires.

#### **B – La composition de organes**

Une fois les organes créés, ils faut qu'ils puissent fonctionner. Il y a une distinction entre les organes et les personnes qui l'occupent. La manière dont sont composés les organes influence énormément leur fonctionnement.

##### **1/ Aspects quantitatifs : le nombre de participants**

Le **nombre de personnes varie énormément selon l'organisation internationale**, l'organe, etc. Pour établir cela, on se base sur le **nombre relatif**, qui est le ratio entre le nombre de membres par rapport au nombre d'Etat.

-> Les organes pléniers : Un organe plénier est un organe qui compte autant de membre qu'il y a d'Etat dans l'organisation. Tout Etat de l'organisation a un siège au sein de l'organe plénier. ( par exemple, l'Assemblée Générale des Nations Unies). Cependant cela ne veut pas forcément dire que tous les Etats sont représentés de la même façon. Représenter tous les Etats de la même façon n'est pas réaliste ( par exemple, OI du commerce, les Etats Unis ne peuvent pas avoir le même nombre de voix que le Lesotho ). Au sein de l'organe plénier, dans l'UE, chaque Etat a un nombre différent de représentants, en fonction de la population.

**Exemple d'organes pléniers :**

- Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe
- Cour de Justice de l'Union Européenne ( 27 juges )
- Conseil Européen
- Commission Européenne ( mais normalement non, changement en 2014, mais le Conseil Européen a rétabli le nombre initial = d'après le droit originaire c'est un organe restreint, mais d'après le droit dérivé c'est un organe plénier ).

-> Les organes restreints : Ils ont un nombre de participants inférieur au nombre d'Etats membres. Tous les Etats membres n'ont pas leur place au sein de l'organe restreint. Il y a donc une question pour savoir comment établir la proportion des représentants.

**Exemple d'organes restreints :**

- Cour Internationale de Justice

## 2/ Aspects qualitatifs : le statut des participants

Une fois que l'on a déterminé le nombre de participants, il faut savoir pourquoi on va les désigner. On peut retrouver deux types de participants :

-> Les organes composés d'agents étatiques : C'est un agent qui est au service de l'Etat. Il va représenter l'Etat il est choisi par l'Etat, représente ses intérêts, est payé et révocable et doit rendre compte à l'Etat. Ils peuvent être des élus nationaux ( Président, Ministre, député, parlementaire, etc ). Souvent ce sont des diplomates ( fonctionnaire de l'Etat qui est chargé de représenter son pays à l'étranger ). Toutes ces personnes sont des fonctionnaires de l'Etat ( au sens large, employés de l'Etat ). Ainsi, lors des décisions avec des agents étatiques, il va falloir trouver un compromis avec la volonté de chaque Etat. Le diplomate doit toujours suivre la position de son Etat, il n'a aucune forme d'autonomie.

**Exemple d'organes composés des agents étatiques :**

- Conseil de Sécurité
- Conseil de l'UE

-> Les organes composés d'agents internationaux : C'est un agent qui est au service de l'organisation internationale. Ces agents sont nommés, non pas par les Etats, mais d'une manière propre à représenter les intérêts de l'organisation internationale. Ils sont donc payés, révocables, recrutés, etc par l'organisation. Ils ont souvent un statut d'indépendance conférés par le traité constitutif. Ainsi, l'Etat ne peut pas intervenir et n'a pas à influencer son commissaire. ( la France ne peut pas révoquer le Commissaire français ). Par exemple Antonio Guterres, le secrétaire Général de l'ONU est obligé de rompre tous ses liens avec le Portugal, il ne peut pas représenter l'intérêt du Portugal.

**Exemple :**

C'est l'organisation elle-même qui fixe le mode de désignation des commissaires.

Il existe un cas dans lequel on n'arrive pas à savoir s'il est composé d'agent étatiques ou internationaux.

C'est le cas des élus au suffrage universel. Par exemple au Parlement Européen, les parlementaires sont élus au suffrage universel direct. Ils ne sont donc pas désignés par l'Union Européenne, mais ils ne sont pas davantage choisis par le gouvernement français. → Situation hybride.

Mais cela ne concerne que le mode de désignation. Les parlementaires sont payés par l'Union Européenne, ils ne reçoivent pas de contrôle de l'Etat. Ils sont plus proche des agents internationaux qu'étatiques.

Ainsi, selon quels types d'agents sont présents dans les organes, le fonctionnement de ces derniers est différent. Au Parlement Européen les parlementaires ne sont pas placés par pays mais par groupe politique puisqu'ils ne représentent par leur Etat.



De plus, on peut avoir de organes pléniers composés d'agents étatiques et des organes pléniers composés d'agents internationaux, et inversement, des organes restreints composés d'agents étatiques ou d'agent internationaux.

|                       | Organe plénier                                                                                                                                                             | Organe restreint                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agents étatiques      | <ul style="list-style-type: none"><li>° Conseil Européen</li><li>° Assemblée Générale des Nations Unies</li><li>° Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>° Conseil de Sécurité</li></ul>                                                            |
| Agents internationaux | <ul style="list-style-type: none"><li>° Commission Européenne</li><li>° Cour de justice de l'Union Européenne</li></ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>° Cour Internationale de Justice</li><li>° Secrétariat général des Nations Unies</li></ul> |

## C – Les compétences des organes

Les Etats sont souverains, ils font ce qu'ils veulent sauf ce qui leur est interdit. Il y a donc une présomption de compétence envers les Etats. Les organisations internationales ne bénéficient pas de cette présomption, pour elles c'est l'inverse : elles ne peuvent rien faire, sauf ce que le droit international les autorise à faire = Principe de spécialité (≠ principe de souveraineté)

### 1/ Des compétences limitées par le principe de spécialité ( principe d'attribution )

Les organisations internationales n'ont que les compétences qui leur sont attribuées par leur traité constitutif.

-> Les compétences attribuées : Ce sont les Etats qui confèrent les compétences à l'OI. Les Etats sont donc à l'origine de cette compétence, ils sont d'accord. L'OI, lorsqu'elle agit, doit toujours justifier sur quelle base elle agit.

Les OI auraient plus de pouvoirs que ceux que les Etats leurs ont attribués.

-> Les compétences implicites : Elles ne sont pas explicitement mentionnées dans le traité mais sont nécessaires à l'exercice d'une compétence mentionnée dans le traité. Reconnu par la CIJ en 1949 dans l'affaire du Comte Bernadotte.

## 2/ Des compétences limitées par la nature des pouvoirs

Le principe de spécialité limite le contenu de décisions des OI mais limite aussi la forme des actions des organes. Les organes ont des moyens d'action limités.

-> Les compétences normatives : Compétences qui consiste à créer du droit. Selon les organisations et les organes cette compétence normative au sein de chaque organe varie. Existe plusieurs niveaux de compétences normatives :

- Absence de pouvoir normatif ( niv 0 ) -> L'organe n'a pas la compétence d'adopter des textes juridiques. Mais il est toujours doté d'un pouvoir de délibération ( parler d'un sujet ).
- Compétence d'avis ( niv 1 ) -> Une institution, après avoir délibéré, peut adopter une position si ça lui ai demandé par un tiers. Il existe deux formes d'avis : des avis simples ( adopte la décision après consultation du Parlement Européen ) et des avis confomes.
- Possibilité d'adopter une position de sa propre initiative -> Il peut adopter un texte qui aura une valeur juridique par sa propre volonté. Deux niveaux : pouvoir de recommandation (l'organe adopte une résolution mais elle n'a pas de caractère obligatoire ) et pouvoir de décisions ( valeur décisoire, valeur juridique obligatoire )

-> Les compétences opérationnelles :

## **D – Les procédures de vote au sein des organes**

Quel est le lien entre l'organe et la compétence.

### 1/ Typologie des modalités de vote

Diiférence entre les modalités les plus souple ou il est facile de prendre une décision, et plus rigide ou le vote est plus complexe.

-> Unanime / Consensus = La plus contraignante : Tous les Etats / personnes doivent être d'accord.

-> Majorité ( simples / qualifiées ) : Il faut distinguer la majorité des votants et la majorité des membres présents et majorité des membres de l'organisation. La majorité simple des membres votants est le mode de vote le plus simple.



## 2/ Détermination des modalités de vote

Au sein d'une même organe on peut retrouver plusieurs modalités de vote.

-> La pluralité des modalités de vote applicable : il y a rarement une procédure simple

Au Conseil de sécurité, la procédure de vote est original.

-> La complexité des modalités de vote applicables :

**Conclusion :**

| Organisation 1                          | Organisation 2                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Organe restreints                       | Organe plénier                          |
| Agents internationaux                   | Agents étatique                         |
| Compétence étendue                      | Compétence limitée                      |
| Pouvoir de décision                     | P de recommandation                     |
| Vote à la majorité simple               | Vote à l'unanimité                      |
| Adhésion facile                         | Adhésion difficile                      |
| Pouvoir de sanction fort                | Pas de pouvoir de sanction              |
| Retrait interdit                        | Retrait prévu                           |
| Souveraineté - - -<br>Intégration + + + | Souveraineté + + +<br>Intégration - - - |